



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2015/2.DÖNEM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI

25 Temmuz 2015-Cumartesi 14:30-16:00

SORULAR

SORU 1: Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız.

- Serbest meslek kazancı (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu)
- Resmi daire (488 sayılı Damga Vergisi Kanunu)
- İkmalen vergi tarhi (213 sayılı Vergi Usul Kanunu)

SORU 2: Gelir Vergisi Kanununda yer alan beyanname çeşitlerini sayarak kısaca açıklayınız.

SORU 3: Vergi Usul Kanununda yer alan ceza kesmede zamanaşımını kısaca açıklayınız.

SORU 4: Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde dekorasyon ürünleri alım satımı faaliyetinde bulunan ve bilanço esasına göre defter tutan Nimet AKILLI'nın 2014 yılı karı 300.000.-TL dir. Mükellef 2014 yılında 15.000.-TL Bağkur primi ve 45.000.-TL geçici vergi ödemiştir.

Mükellef Nimet AKILLI'nın 2014 yılında ayrıca tevkif suretiyle vergilendirilmiş brüt 350.000.-TL mevduat faizi ve repo geliri ile Mersin ilinde bulunan ve emlak vergisi değeri 100.000.-TL olan meskenden 70.000.-TL kira geliri bulunmaktadır.

Veriler:

- 1- Mevduat faizi ve repo geliri mükellefin ticari işletmesine dahil bulunmamaktadır.
- 2- Mesken kira gelirinde götürü gider yöntemi seçilmiştir.
- 3- 2014 yılı gayrimenkul sermaye iradı istisna tutarı 3.300.-TL dir.

İstenen:

Mükellef Nimet AKILLI'nın 2014 takvim yılı gelir vergisi beyannamesinde beyan etmesi gereken vergiye tabi gelirini yasal dayanaklarını da belirterek hesaplayınız.

1.VE 4. SORULAR 30'AR, 2. VE 3. SORULAR 20'ŞER PUANDIR.

CEVAPLAR KISA VE OKUNAKLI YAZILMALI, TEK KAĞIDI KESİNLİKLE AŞMAMALIDIR.

BAŞARILAR.



CEVAPLAR

CEVAP 1 : Serbest meslek kazancı: Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmuyan işlerin iş verene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

Resmi daire: Bu kanunda yazılı resmi daireden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir.

Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz.

İkmalen vergi tarhı: İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir.

CEVAP 2 : Beyanname çeşitleri Gelir Vergisi Kanununun 84. maddesinde sayılmıştır.

Gelir Vergisi beyanları;

1. Yıllık;
2. Muhtasar;
3. Münfereit;

Beyanname ile yapılır.

1. Yıllık beyanname, muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine mahsustur.

Gelirin takvim yılının belli bir dönemine taallük etmesi, beyannamenin yıllık vasfını değiştirmez.

2. Muhtasar beyanname, iş verenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur.

3. Münfereit beyanname, dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsustur.

CEVAP 3 : Ceza kesmede zamanaşımı Vergi Usul Kanununun 374. maddesinde düzenlenmiştir.

Aşağıda yazılı süreler geçtikten sonra vergi cezası kesilmez;

1. Vergi ziyaı cezasında cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden; 353 ve mükerrer 355 inci maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl

2. Usulsüzlükte, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak iki yıl; (8 Puan)

Ancak 336 ncı madde hükmüne göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek ceza, vergi ziyaı cezası için belli edilen zamanaşımı süresi içinde kesilir.

Bu süreler içinde ceza ihbarnamesi tebliğ edilmekle zamanaşımı kesilmiş olur.



TÜRMÖB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

CEVAP 4 : Mükellef Nimet AKILLI ticari kazancı nedeniyle yıllık beyanname vermek zorunda olup, beyannameye mesken olarak kiraya verdiği gayrimenkulden elde ettiği kira gelirine de dahil edecektir. Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle yıllık beyanname verenler konut kira gelirine ilişkin istisnadan yararlanamayacağından (GVK Madde 21) bu gelire mesken istisnası uygulanmayacaktır. Kira gelirinde safi irat hesaplanırken götürü gider düşüldükten sonra kalan tutar beyan edilecektir. (5 Puan)

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesi hükmü uyarınca, mükellefin 2014 yılında elde ettiği tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan mevduat faizi ve repo geliri beyannameye dahil edilmeyecektir. (5 Puan)

Mükellefin Beyanı Aşağıdaki Gibi Olacaktır;

Ticari Kazanç	300.000.-TL
Bağ-kur Primi	(15.000.-TL)
Safi Ticari Kazanç	285.000.-TL
GMSİ (70.000-(70.000X%25)	52.500.- TL
Beyan Edile Gelirler Toplamı	337.500.-TL
(285.000 TL+52.500TL)	
Vergiye Tabi Gelir	337.500.- TL